



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

גינסבורג יפה
באמצעות ב"כ: עו"ד ליפל משה

(המבקשת בבקשה
לאישור 6/501/24
והמשיבה בבקשה
לביטול 6/613/24)

נגד

המשיבים	1	מיכאל טליה
	2	ליפשיץ יהושע מנחם
	3	ליפשיץ חנה לאה
	4	בנדיקט יוסף צבי
	5	נעמי בנדיקט
	6	רחל ברנדר
(המבקשת 1 בבקשה לביטול 6/613/24)	7	על ידי ב"כ עו"ד שאול נפתלין
	8	אהרנברג יעקב
	9	אהרנברג תרצה
	10	בירנצויג משה חיים
	11	בירנצויג נחמה
	12	פרקש עמנואל מנחם
(המבקשת 2 בבקשה לביטול 6/613/24)		פרקש פנינה
		על ידי ב"כ עו"ד שאול נפתלין

החלטה

1. לפניי שתי בקשות. האחת בקשה לאישור פסק בוררות מתאריך י"ב באלול תשפ"ג (29.8.2023) שניתן על ידי כב' הדיינים הרב מנחם מנדל שפרן והרב חיים פרידמן מבית הדין של הרב רבי משה יהודא ליב לנדא (להלן-"פסק הבוררות") בקשה זו הוגשה במסגרת הליך 6/501/2024 (להלן-"הבקשה לאישור"). והשנייה, בקשה לביטול פסק הבוררות, שהוגשה על ידי המשיבות 6 ו-12 לבקשה לאישור, במסגרת הליך 6/613/2024 (להלן-"בקשת הביטול").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות המבקשת בבקשה לאישור

2. הצדדים, אשר משתייכים לציבור החרדי, הם בעלי דירות בית משותף ברחוב אלישע 4, בני-ברק, הידוע כחלקה 813 בגוש 6190.
3. בתאריך י"ב באלול תשפ"ג (29.8.2023), ניתן פסק הבוררות ובתאריך ט"ו בחשון תשפ"ד (30.10.2023), נדחה ערעור שהגישו המשיבים על פסק הבוררות.
4. מדובר בסכסוך ארוך מאוד בין שכנים, אשר הביא כבר לכמה פסקי דין, ובסופו של דבר, ניתן פסק הבוררות.
5. לפיכך יש לאשר את פסק הבוררות, בהתאם לסעיף 23 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן - "חוק הבוררות").

תמצית טענות המשיבות 6 ו-12 והמבקשות בבקשה לביטול

6. בבקשה לביטול נטען כי פסק הדין היחידי הוא פסק דין שניתן בתאריך ז' בתמוז תשע"ו (13.7.2016), שאושר על ידי בית המשפט המחוזי, ואף בוצע בהסכמת כל הצדדים ובשיתוף פעולה של הבוררים שסייעו לצדדים לבצעו.
7. פסק הבוררות שאותו מבוקש לאשר כעת, לא יכול לקבוע זכויות במקרקעין, ולא יכול לגבור על זכויות שלא רשומות במרשם המקרקעין, וכך אין לו תוקף וסמכות. אין הסכם בוררות חתום על ידי שני הצדדים. בית הדין קם מכיסאו בתאריך ז' בתמוז תשע"ו (13.7.2016).
8. פסק הבוררות שאותו מבוקש לאשר כעת, חתום בידי שני בוררים מתוך שלושה, והדבר מנוגד לסעיף 20 לחוק הבוררות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בהתאם לסעיף 22 לחוק הבוררות, תיקון פסק בוררות יכול להתבצע רק לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות נאותה לטעון את טענותיהם, מה שלא התקיים כאן. למעשה, המבקשות לא היו צדדים להליך, ולא ניתנה להן אפשרות לטעון טענות, וזאת בניגוד לסעיף 24 לחוק הבוררות.

10. פסק הבוררות שאותו מבוקש לאשר, לקוי, בשעה שלא הופיעו בו הוראות אופרכיות, לרבות לעניין הוצאות. על כן יש להורות על ביטולו של מה שנחזה להיות פסק בוררות.

מהלך הדיון בקצרה

11. בתאריך 11.12.2024, הוגשה על ידי מר יהושע ליפשיץ, בקשה להצטרף כצד לבקשה לביטול פסק הבוררות (להלן-"**בקשת ההצטרפות**").

12. לבקשת ההצטרפות צורף פסק דינו של בית המשפט המחוזי מתאריך 2.6.2022 (כב' השופטת אורלי מור-אל, בהליך 22-05-22476), במסגרתו אושר פסק הבוררות מתאריך ז' בתמוז תשע"ו, 13.7.2016 (להלן-"**פסק הדין של בית המשפט המחוזי**").

13. בתאריך 11.12.2024, הוריתי למבקשת להגיב לבקשה בתוך עשרים ימים, ולהבהיר, מדוע היא סבורה שיש למפקח על רישום מקרקעין, סמכות לדון בהליך, וזאת בשים לב למהות הסכסוך, שעל פניו עניינו בנושאים קנייניים שבסמכות בית המשפט המחוזי, בהתאם לסעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן-"**חוק בתי המשפט**"), וכן גם בשים לב לפסק הדין של בית המשפט המחוזי. כך שלמעשה, אישור פסק הבוררות, יש בו כדי להשפיע על פסק הדין של בית המשפט המחוזי.

14. המבקשת לא הגיבה לבקשה, ולא הגישה הבהרה בהתאם להחלטתי כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

15. אני סבור שאין למפקח סמכות עניינית לדון בבקשה לאישור ובבקשה לביטול, ומשכך דינן להימחק. להלן נימוקיי.

16. כידוע, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020)].

17. אלא, שהסמכות העניינית - במיוחד בכל הנוגע למקרקעין - אינה סוגיה של מה בכך, ואפשר אף לומר כי היא סבוכה ומורכבת. בעוד המקרקעין עצמם, יציבים הם, הסכסוך הנובע מהם - הוא לעיתים כר נרחב למחלוקות בנוגע לסמכות העניינית - המפגישה לרוב את דיני הקניין, דיני התכנון והבנייה, דיני החוזים ועוד. במסגרת בחינת הסמכות העניינית יש לבחון האם מדובר בזכויות קנייניות מובהקות שיש לדון בהן בבית המשפט המחוזי? או שמא מדובר בסכסוך "שגرتי" על שימוש וחזקה, שיש להביאו לבית משפט השלום? או שמא מדובר בסכסוך שיש להביאו לפני המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"המפקח")? כאמור, הגבול בין הסוגיות אינו תמיד חד וברור.

18. ככלל, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה ולא על פי עילת התביעה [רע"א 2299/23 אליעזר זילברברג נ' ליאורה פרו, בפסקה 26 (נבו 15.08.2023); רע"א 3723/24 יאיר יעקב נ' אהרון וכטר, בפסקה 10 (נבו 20.06.2024)]. ואולם לעתים קיים בחוק הסדר שונה שיכול להיות מבוסס על זהות הצדדים, מהות הסכסוך או מהות העילה [רע"א 7257/20 משה עמר נ' שי אריאלי, פסקאות 9-10 (נבו 7.3.2021)].

19. תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין, חלוקתם או אופן חלוקת השימוש בהם - יהיה שווי נושא התביעה אשר יהיה - נתונות לסמכותו של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בית משפט השלום. זאת בעוד יתר התובענות במקרקעין מסורות לבית המשפט המחוזי [סעיף 51(א) (3) לחוק בתי המשפט; ע"א 4245/20 **מדינת ישראל נ' חברת יצחקי יעקב יעקב נכסים בע"מ**, בפסקה 5 (נבו 17.9.2024) (להלן - "פסק דין חברת יצחקי יעקב")].

20. כך למשל, לבית המשפט המחוזי הדן בתביעה הנוגעת למקרקעין ומצויה בתחום סמכותו העניינית, מסורה הסמכות לדון גם בסעד כספי שבתחום סמכותו של בית משפט השלום הנובע מאותה עילת תביעה [רע"א 2299/23 **אליעזר זילברברג נ' ליאורה פרו** (נבו 15.8.2023)]. אולם כאשר הסמכות העניינית לדון בסעד הכספי לאור סכום התביעה היא של בית המשפט המחוזי, בעוד הסמכות לדון בתביעה לסילוק יד היא של בית משפט השלום - חלה הלכת עקריש [ע"א 29/58 **לוי נ' עקריש**, פ"ד יב 1457, 1458 (1958)] בצורתה המקורית טרם הרחבתה - סעד אחד שעניינו חזקה ושימוש במקרקעין שבתחום סמכותו של בית המשפט השלום וסעד שני כספי שבתחום סמכותו של בית המשפט המחוזי ואין מקום להחלת הלכת העיקר והטפל (פסק דין **חברת יצחקי יעקב** בפסקה 6, ובפסקה 10).

21. אשר לסמכותו העניינית של המפקח - כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 785/24 **לביא אברהם דוד נ' כרמלי יהודה** (נבו 17.12.2024)], סעיף 74 לחוק המקרקעין, קובע כי "**למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית**". ככלל, סמכות המפקח להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות". סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בהליך שלפניו.

22. **התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך** במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת ההליך מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. **התנאי השני – תנאי זהות הצדדים**. במסגרתו נבחן האם הצדדים להליך הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם [ראו גם: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ**, בפסקה 20 (נבו 17.3.2016)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

24. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

25. סעיף 72 (ד) לחוק המקרקעין, קובע כי: "האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר". לכן, יש למפקח סמכות לדון בבקשה לאישור פסק בוררות, אך כל זאת בתנאי, שפסק הבוררות עניינו בתחום שיש למפקח סמכות עניינית לדון בו [(המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 339/24 פינטו מאיר נ' פרידלר ירון (נבו) 29.12.2024].

ובמיושם לענייננו

26. עיון בפסק הבוררות נושא הבקשות, מעלה כי הוא כולל בתוכו נושאים קנייניים מובהקים שאינם בסמכותו העניינית של בית המשפט השלום או של המפקח. כך למשל, בסעיף 1 לפסק הבוררות מושא הבקשה, שכותרתו "גג על גג", נפסק כי חלק מבעלי הדירות יקבלו את הגג, חלק את החצר, וחלק יקבלו את "הגג על הגג" של ארבע הדירות העליונות.

27. בסעיף ב' של פסק הבוררות, שכותרתו "אדריכל". מונה אדריכל שיכין תוכניות, שיכללו בין השאר, את הנושאים הבאים ("1) ניצול מקסימלי של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השטח בקומת הקרקע, לצורך בניית דירות נכה בשטח קומת הקרקע, וחלוקת שטחי חצר פתוחים שיוצמדו לבעלי דירות הנכה (2) הצמדת השטח (לא בטאבו רק בעיריה) שבקומה ג' לבעלי הדירות שבקומה ב', תוך ניצול מקסימלי לתוספת בניה בקומה ג' וחלוקת שאר הגג לבעלי קומה ב'. (3) תוכנית לבניה לקומה ד', לגב' (4) תוכנית מיקום הכניסה לבנין, הכוללת מיקום ממדים, חדר אשפה, חדר עגלות, גז, חניות. חייבים להשאיר לפחות ארבע חניות, מקום למעלית ומקום לסוכות בק"ג ולדירת הנכה..." נושאים אלו, הם נושאים קניינים מובהקים, שאינם רק בגדר חזקה או שימוש במקרקעין.

28. לכך יש להוסיף כי לכאורה, פסק הבוררות, משנה את תוצאותיו של פסק הדין של בית המשפט המחוזי שניתן בתאריך 2.6.2022, שבמסגרתו אושר כאמור פסק הבוררות מתאריך ז' בתמוז תשע"ו (13.7.2016). כך שגם מטעם זה, אין למפקח סמכות עניינית לדון בבקשה לאישור או בבקשה לביטול, שעה שיש בהן, לכאורה, כדי להשפיע על תוצאות פסק הדין של בית המשפט המחוזי, ולו בבחינת "הִפָּה שְׁאֶסֶר הוּא הִפָּה שְׁהִתִּיר" (משנה מסכת כתובות פרק ב' משנה ב').

29. לפני סיום אציין כי, ער אני לכך, שבדרך כלל יטה בית המשפט חסר הסמכות העניינית, להשתמש בסעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט אך ישנן נסיבות שבהן ימצא בית המשפט כי אין מקום להעביר את הדיון בתיק ואף ייתכנו מקרים בהם עדיף שבית המשפט יסלק תובענה על הסף עקב חוסר סמכות ולא יורה על העברתה [עע"מ 6848/10 איתן ארז נ' עיריית גבעתיים, בפסקה 10 (נבו 30.05.2012); עש"א (מחוזי י-ם) 58158-05-19 סלים מוהדב נ' אריאל וורסמר רישור, בפסקה 17 (נבו 03.10.2019)]. אך בנסיבות מקרה זה, לא מצאתי לנכון להעביר את הבקשות לבית המשפט המחוזי, אך אין במחיקת הבקשות, כדי לחסום את הצדדים מלברר את טענותיהם בערכאה המתאימה, וזאת בכפוף לדיון ולמועדיו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2024 ; 6/613/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום

30. אני מורה על מחיקת הבקשות, הן הבקשה לאישור והן הבקשה לביטול.
לאור התוצאה שאליה הגעתי, מתייטר הצורך לדון בבקשת ההצטרפות.

31. הדיון הקבוע לתאריך 16.3.2025 - מבוטל.

32. אשר להוצאות הבקשה - בשים לב לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט-2018, ולאור התוצאה שאליה הגעתי, ובשים לב לכך שנושא
הסמכות העניינית הועלה מיוזמתי, אני סבור שנכון יהיה שכל צד יישא
בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ח טבת תשפ"ה, 28 ינואר 2025, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה